著作權法

合理使用、生成式 AI

2026.11.07

COPYRIGHT

02 INTRO
03 SUMMARY
04 FAIR USE
07 / 29 QUIZ
37 Generative AI
65 THE END

講師簡歷

律師資格 Bar Admission
臺灣及美國紐約州

學歷 Education
國立台灣大學法學士
國立清華大學科技法學碩士
美國哥倫比亞大學法學博士暨碩士

jamie.yang@innovatus.com.tw
02 -7733-7057



Jamie J Yang 楊芝青
合夥律師

COPYRIGHT

課程大綱

合理使用

對著作財產權的限制

生成式AI專題

TDM、著名AI侵權訴訟案例

COPYRIGHT

合理使用



私益

調和



公衆合理接觸

公益

COPYRIGHT

國際規範

在國際條約中(伯恩公約第 9 條第 2 項、TRIPS 第 13 條、WCT 第 10 條、WPPT 第 16 條)規定著作財產權限制的基本原則，要符合「三步測試」3-step-test

1. 限於特定特殊情形
2. 不得牴觸著作之正常利用
3. 不得不合理損害著作人正當利益

著作之合理使用，不構成著作 財產權之侵害

合理使用不是侵害著作人格權的藉口：

a. 公開發表權
b. 姓名表示權
c. 禁止不當修改權

合理使用是對「利用行為」的許可，解決的是「你能不能用這個作品」；著作人格權保護的是「作者與作品之間的人格連結」，這個連結不因利用合法與否而消失

想一想

QUIZ Name
Chapters 1-3

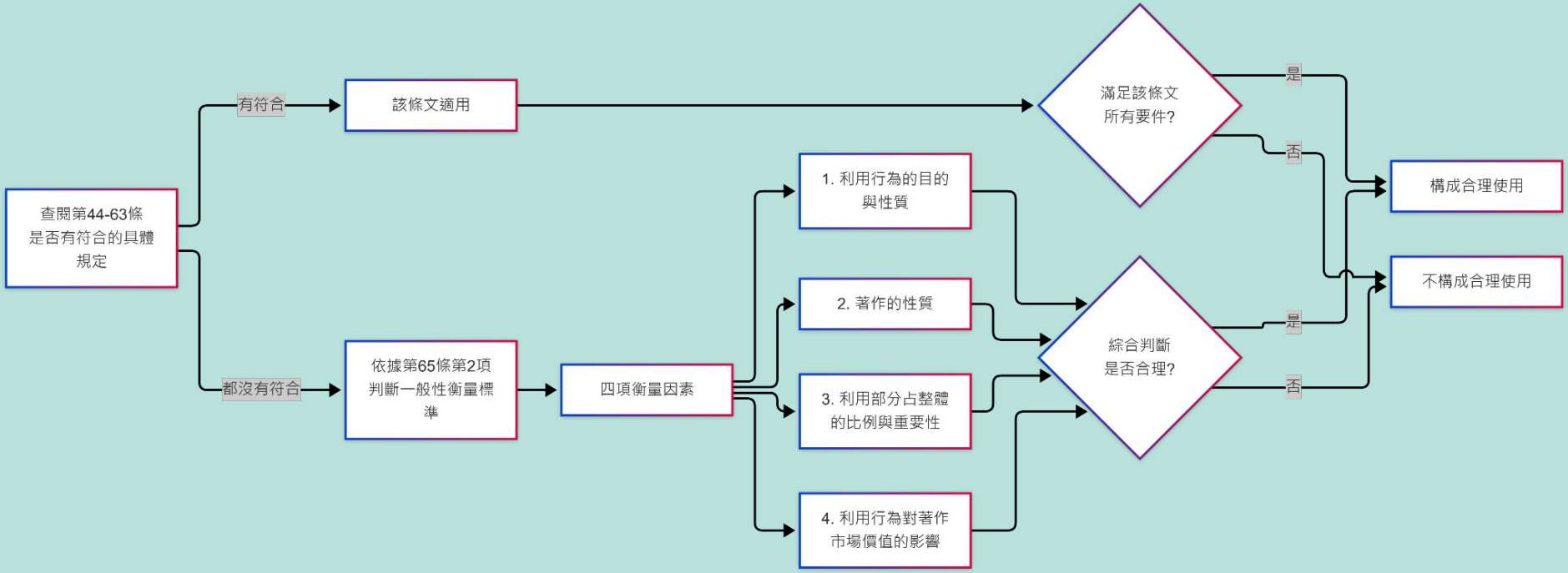
Jamie Yang

question 1 -
博物館可以主張合理使用嗎？

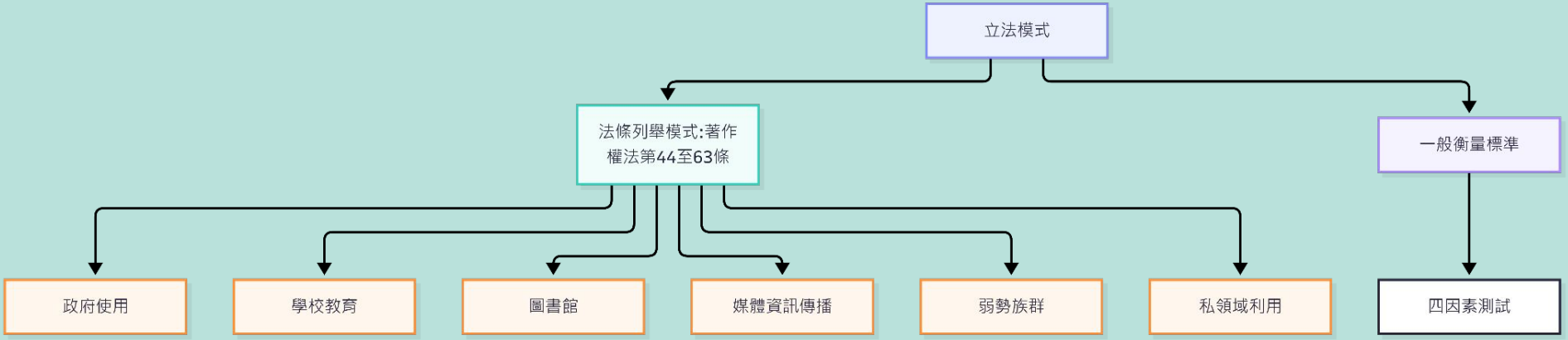
博物館出版館藏展覽圖錄，收錄一位名書法家的作品圖片，有標示其姓名。圖錄的美編設計師為了版面配置，把書法作品*左右鏡像翻轉*，讓它符合對頁的視覺對稱。然而，中文書法鏡像之後，字形完全扭曲變形，筆順美感全毀，作品變成視覺廢料。

COPYRIGHT

合理使用判斷流程圖


查閱第44-63條
是否有符合的具體
規定
有符合
該條文適用
滿足該條文
所有要件?
是
否
構成合理使用
都沒有符合
依據第65條第2項
判斷一般性衡量標
準
四項衡量因素
1. 利用行為的目的
與性質
2. 著作的性質
3. 利用部分占整體
的比例與重要性
4. 利用行為對著作
市場價值的影響
綜合判斷
是否合理?
是
否
不構成合理使用

列舉的合理使用


立法模式
法條列舉模式:著作權法第44至63條
一般衡量標準
政府使用
學校教育
圖書館
媒體資訊傳播
弱勢族群
私領域利用
四因素測試

學校的合理使用 -第46條

- 依法設立之各級學校及其擔任教學之人，為學校授課需要，在合理範圍內，得重製他人已公開發表之著作。
- 但依該著作之種類、用途及其重製物之數量、方法，有害於著作財產權人之利益者，不在此限。

- 應註明出處，否則可處新台幣 5 萬以下罰金（第 64、96 條）
- 若構成本條，則得改作、散佈（第 63 條）

學校的合理使用 -第47條

1. 為編製依法令應經教育行政機關審定之教科用書，或教育行政機關編製教科用書者，在合理範圍內，得重製、改作或編輯他人已公開發表之著作。
2. 前項規定，於編製附隨於該教科用書且專供教學之人教學用之輔助用品，準用之。但以由該教科用書編製者編製為限。
3. 依法設立之各級學校或教育機構，為教育目的之必要，在合理範圍內，得公開播送他人已公開發表之著作。
4. 前三項情形，利用人應將利用情形通知著作財產權人並支付使用報酬。使用報酬率，由主管機關定之。



- 應註明出處，否則可處新台幣 5 萬以下罰金（第 64、96 條）
- 若構成本條，則得散佈（第 63 條）

私領域 的合理使用 - 第51條

- 供個人或家庭為非營利之目的，在合理範圍內，得利用圖書館及非供公眾使用之機器重製已公開發表之著作

若構成本條，則得改作（第 63 條）



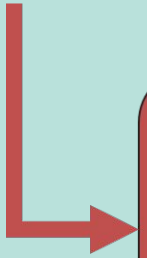
情境 1：錄製電視台所播放之影片，供私人欣賞？

情境 2：將出租店租來的 DVD 錄下來，供私人欣賞？

情境 3：黑膠唱片轉錄成 CD，在朋友間流通？

引用的合理使用 -第52條

- 為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作



- 應註明出處，否則可處新台幣5萬以下罰金（第 64、96 條）
- 若構成本條，則得翻譯、散佈（第 63 條）
- 關於本條出於教學目的之合理使用，法院見解不穩定：有的法院判決限縮適用本條文，認為須限定在「學校教師單純為直接供課堂上教學活動之用」

引用的合理使用 -合於目的、有必要性

- 所謂「為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要」，必須以有自己之報導性、評論性、教學性、研究性或其他相類之正當目的所為之著作，且有必要性，始得引用已公開之著作。
- 而何謂有「必要性」，應與該條之「在合理範圍內」一併解讀，亦即非引用已公開發表之著作，即無從撰寫報導、評論、教學、研究或其他相類之正當目的之著作，或引用已公開發表之著作，可使報導性、評論性、教學性、研究性或其他相類之正當目的所為之著作更符合其使用之目的。

智慧財產法院民事判決 106 年度民著上更(一)字第 1 號

引用的合理使用 - 自他可分

- （承上）又所謂「引用」，係援引他人著作用於自己著作之中。所引用他人創作之部分與自己創作之部分，必須可加以區辨，否則屬於「剽竊」、「抄襲」而非「引用」

最高法院 84 台上字第419 號刑事判決意旨參照

引用的合理使用 -僅係附屬

- 本法第 52 條所稱「引用」，係指利用他人著作，供自己創作之參證、註釋或評註等，亦即，必須係被引用之他人著作內容僅係自己著作之附屬部分而已，始可依據本條規定主張合理使用

經濟部智慧財產局 93 年 11 月 19 日智著字第 0930009217-0 號函釋

引用的合理使用 -符合必要性，比例不能過量（紫微斗數案例）

- 被告未經授權，擅自重製原告在「科技紫微網」上發表之文章，另加上其個人評論或想法，彙編成「斗數思過崖」並交由出版社出版
- 該書共計 287 頁，扣除序言、命盤表格、後記頁數，純文字之頁數僅餘 250 頁，而原告著作共 280 行，比例上約為每頁至少出現一行；該書中出現原告著作頁數計算，共有 42 頁，佔全書總頁數288頁之比例為 14.58%，不構成第 52 條之引用

臺灣高等法院 96 年度上訴字第 3840 號刑事判決

合理使用四項衡量因素

一、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。

二、著作之性質。

三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。

四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。

利用之目的及性質－非單純區分商業 / 非營利

- 智慧財產法院106 年度民著上更(一)字第 1 號民事判決
- 按著作權法第 65 條第 2 項第 1 款所謂「利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的」，應以著作權法第 1 條所規定之立法精神解析其使用目的，而非單純二分為商業及非營利(或教育目的)，以符合著作權之立法宗旨

最高法院 94 年度台上字第 7127 號刑事判決意旨參照

利用之目的及性質－必須具有轉化性

- （承上）仁濟醫院等雖辯稱其利用系爭文章之目的係出於非營利之醫學教育目的云云，惟查無論仁濟醫院是否有辦理社會救濟、社會福利或公益慈善事業，且無論仁濟醫院是否有營利，仁濟醫院刊登系爭文章並非從事社會救濟、福利或公益，其刊登系爭文章之目的及性質，與系爭診所網站刊登系爭著作之目的與性質均相同，一方面為彰顯該醫院或診所對靜脈曲張醫療防治的瞭解，一方面即為告訴民眾該醫院或診所有治療靜脈曲張之專業，故其利用李相台著作後之系爭文章，其目的及性質與李相台之系爭著作完全相同，並不因仁濟醫院係社區型醫院，而李相台診所為私人診所而有所不同，其利用後之著作顯然並未轉化至另有創作之程度

利用之目的及性質－必須具有轉化性

- Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146
- 成人雜誌 Perfect 10 起訴 Google 和 Amazon，指控他們在搜索結果中顯示其照片的小圖。
- 第九巡迴上訴法院裁定，Google 使用小圖的行為具有轉化性，因為這些圖像被以不同的方式使用—將它們轉化為幫助用戶找到相關網站的路標，而不僅僅是照片的複製品。

利用之目的及性質－必須具有轉化性

在 Authors Guild v. Google, Inc. (2015) 案中，法院肯認下列行為之合理使用：

A. 重製每本書建置全文資料庫。
B. 製作機讀文字的索引。
C. 保存原始掃描檔以改善機讀文字與索引的正確性以及圖轉文技術的改善。
D. 全文搜尋引擎。
E. 鍵入自選字詞後，呈現顯示出資料庫中有檢索字詞的所有書籍清單、在每本書出現的次數。
F. 搜尋引擎還可以用於新的研究形式，如文字探勘、資料探勘、呈現出幾世紀以來的檢索字詞頻率統計資料 。
G. 搜尋引擎還可有限制地閱覽書籍內容 。

利用之目的及性質－必須具有轉化性

- 然美國Authors Guild v. Google, Inc. (2015) 案，認為搜尋引擎的基本功能固然是呈現檢索字詞在著作中有無出現、或出現的頻率，但如果同時能呈現與檢索字詞有關的片段（且呈現之範圍不致損及作者之權益），則可強化該基本功能，因為檢索者才能據此段落來評估檢索結果是否符合其需求。是故法院指出：片段檢視對於識別書籍是否為檢索者所需之高度轉換性目的，增加了重要性。

利用之目的及性質－商業目的較不易成立

- 利用目的與性質包括商業目的或非營利教育目的，非營利性之教育目的與具有營利性之商業目的，相較兩者利用目的相比，商業目的之使用較不易成立合理使用
- 所謂商業目的之範圍，並非以獲取利潤為必要，雖非以出售為目的，然可減免購買之花費或促進事業之商業活動，均屬以商業為目的之使用
- 查鼎泰豐公司之春酒活動，係對外行銷、宣傳，對內塑造員工企業認同之活動，屬廣義之商業行為，而企業之公仔玩偶屬企業宣傳之一環，具備行銷、宣傳及企業認同之目的，亦屬企業行銷產品之手段，仍有營利之特色

智慧財產法院 108 年刑智上易字第 27 號刑事判決

利用之目的及性質－商業目的較不易成立

- 被上訴人利用系爭叢書中之新文學卷、漢詩卷(上)、(下)之部分著作，製成電子檔，張貼在系爭資料庫內，供人以購買點數付費之方式，加以下載而販售，似該當於「為商業目的」而利用，原判決就此未為審酌，已有未當。

智慧財產法院 108 年刑智上易字第 27 號刑事判決

利用之目的及性質－商業目的較不易成立

- （承上）被告顏淑美原始創作系爭著作之目的，係基於其職務關係，作為寶來公司之商業使用，而著作財產人寶來公司未明示或默示同意被告顏淑美使用於鼎泰豐公司之春酒活動。職是，被告顏淑美利用系爭著作之主觀與客觀目的、性質，為鼎泰豐公司之春酒活動，而春酒活動為具有商業目的之營利行為，被告顏淑美使用系爭著作之目的及性質，對於社會公益或國家文化發展助益有限，自不應犧牲系爭著作之著作財產權人權利，故不容許以重製之方式使用系爭著作，自應給予負面之評價。

著作之性質－高度創作性，保護較大

高度創作性之著作，應給予較大之保護，此為著作權法所保護之核心

- 縱使系爭著作為描述醫學專業知識之事實型著作，然其仍有創作空間，且以語文之複雜程度觀之，其創作空間仍不低，然系爭文章與系爭著作同為介紹靜脈曲張之症狀、自我檢查及預防與保健等內容，性質相同，系爭文章利用系爭著作，但並未發生轉化至另有創作之程度，其與系爭著作之性質完全相同，僅為系爭著作內容之重現。

智慧財產法院106 年度民著上更(一)字第 1 號民事判決

著作之性質－高度創作性，保護較大

- 所謂著作之性質，係指被利用著作之性質而言。創作性越高之著作應給予較高度之保護，他人主張對著作之合理使用的機會越低。
- 查系爭著作由薑絲、醬油及碟子等項目所構成，其為具有色調變化之可愛造型，經由被告顏淑美之巧思創意與美感技巧，表達出「鼎仔」為食物容器之氛圍，充分彰顯被告顏淑美創作之獨特性及其所欲表達之意涵，為具有視覺美感效果之應用美術著作，具有相當程度之創作性。準此，被告顏淑美未經著作財產權人寶來公司之同意或授權，不得擅自重製。

智慧財產法院106 年度民著上更(一)字第 1 號民事判決

想一想

QUIZ Name
Chapters 1-3

Jamie Yang

question 2 -

一般來說，以下何著作的創作程度較低，無權取用時此因素較有利於合理使用認定？

1.實物攝影

2.水彩畫

3.大師揮毫毛筆字

4.電腦爆破動畫

COPYRIGHT

利用質量所占比例－不能逐字貼上且無自己創作

- 系爭文章雖引用系爭著作之文字比例不算多，然其係以逐字複製貼上之方式重製系爭著作仍具有創作空間之表達，且無自己創作之部分，故縱使系爭文章利用系爭著作之量所占比例不高，仍難認系爭文章利用系爭著作之程度，得以主張合理使用

智慧財產法院106 年度民著上更(一)字第 1 號民事判決

利用質量所占比例－質量都要考慮

- 認定合理使用他人著作之範圍，除考慮量之利用外，亦應審究利用之質。查被告顏淑美以重製方式，利用全部之系爭著作，不論就質或量以觀，被告顏淑美之行為，均無法成立合理使用甚明。

智慧財產法院 108 年刑智上易字第 27 號刑事判決

利用質量所占比例－
所利用部分在新著作中及被利用著作中，兩相整體衡量質量占比

- 且依著作權法第 65 條立法理由說明，該條第 2 項第 3 款所稱「所利用之質量及其在整個著作所占之比例」，係指所利用部分在新著作中及被利用著作中，兩相衡量，就整體觀察其質量各所占比例

最高法院 108 年度台上字第 1315 號民事判決

利用結果對市場之影響－對現在及將來授權市場之影響(未轉化、當然會影響授權利益)

- 按對無體財產權之侵害，至少均應有得權利人同意始得使用之授權金損害，故利用結果對市場之影響，主要係指對**現在及將來著作權授權市場**之影響，並非指靜脈曲張之醫療市場。
- 李相台雖未提出系爭著作授權他人，或即將集結出書之資料，然系爭著作現在及將來之授權市場均屬李相台所有，則系爭文章僅使系爭著作之部分內容重現而完全無轉化性之使用，當然仍會影響李相台應有之授權利益，縱使依社會通念，因系爭文章使用之部份有限，授權金不宜過高，仍會對系爭著作現在及將來之授權市場有影響。

智慧財產法院106 年度民著上更(一)字第 1 號民事判決

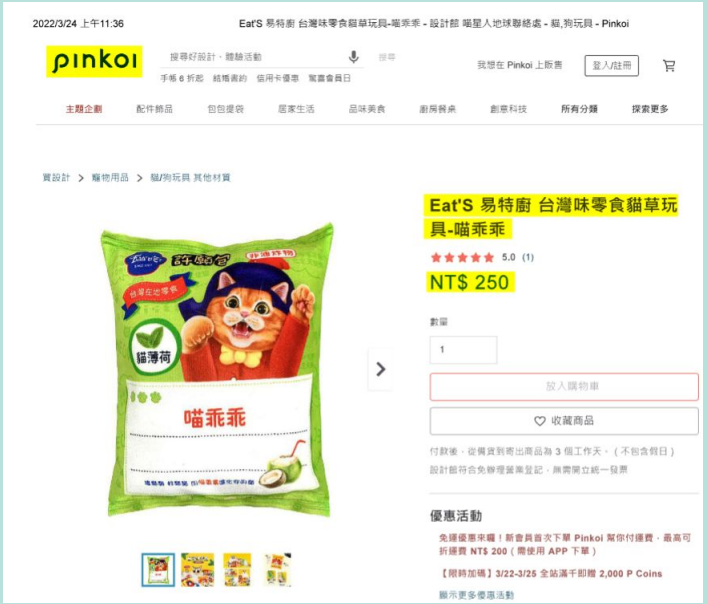
利用結果對市場之影響－潛在市場也要斟酌

法院衡量著作權法第 65 條第 2 項第 4 款之因素，除考量使亦應參酌對市場未來之潛在市場，兩者在判斷時應同具重要性。查被告顏淑美利用之質量，為全部之系爭著作。衡諸常理，其利用結果會影響系爭著作潛在市場與現在價值者，不成立合理使用

智慧財產法院 108 年度刑智上易字第 27 號刑事判決

戲謔仿作

被告等雖復辯稱：被告新寵兒公司、秒賣公司使用原告系爭乖乖商標之目的，僅係聯想兒時記憶中『乖乖』零食之外包裝，希望透過幽默、創意方式，體現系爭商品之童趣，表達戲謔或詼諧之意涵，並非將他人商標作為表彰自己商品來源之標識。



戲謔仿作

戲謔仿作之商標應具備

① 具詼諧、諷刺或批判之娛樂性，並同時傳達二對比矛盾之訊息；

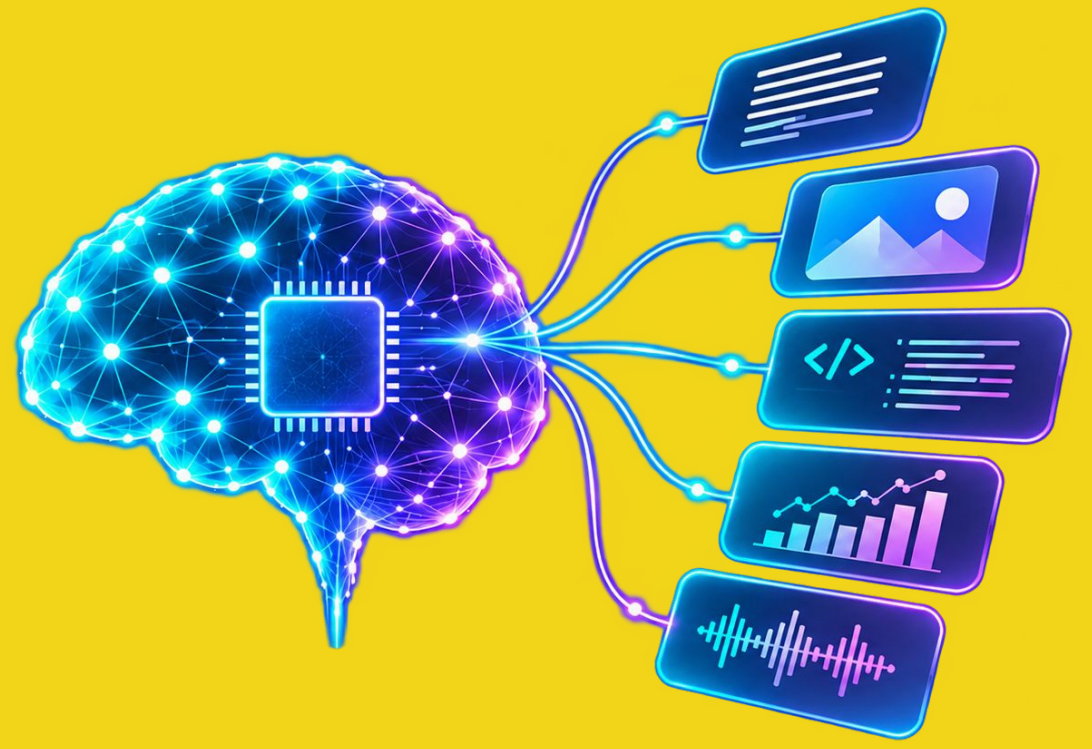
② 消費者一見戲謔仿作之商標，即得聯想到著名商標；

③ 二商標間具有相當的距離，消費者可明確區別二者，不致使相關消費者混淆誤認之虞；

④ 戲謔仿作之商標經言論自由之嚴格審查，具有犧牲商標權，而保護自由表達之公共利益之必要性；

⑤ 無不當利用著名商標，或有致減損著名商標之識別性或信譽之虞

生成式AI專題



Generated by Chat GPT / prompt by Erin Y. Chan / 20261103

COPYRIGHT

Text & Data Mining 例外

- 訓練一個 LLM 的流程是：把幾百億個 token 的文字資料（網頁、書籍、學術論文、程式碼）爬取下來 → 讀入記憶體 → 轉成向量 → 更新模型權重。
- 這個流程在技術上每一步都構成「重製」。
- 沒有 TDM 例外的世界：每個被爬取的網頁、每篇文章、每本書的著作財產權人理論上都可以主張侵權。要合法訓練一個 GPT 等級的模型，你需要向數百萬個著作人取得授權 — 在現實上近乎不可能。

TDM 例外的邏輯

- 著作權保護的是「表達」，不是「資訊」或「統計模式」。
- TDM 的目的不是重製或散布原著作，而是從中提取統計規律（哪些詞常一起出現、語法結構、語義關係）。這個分析完成之後，原始文字不會出現在模型輸出裡 — 模型學到的是「模式」，不是「內容」。
- 因此 TDM 例外的立法邏輯是：計算分析的中間複製行為不應被視為著作權侵害，因為它的目的不是享受或傳播著作的表達，而是提取資訊。

TDM 例外的邏輯

國家/地區	規範方式	LLM 訓練立場
日本	著作權法§30-4（最寬鬆）	明文允許，只要不是「享受著作表達」即可；商業用途亦包含；無 opt-out 機制
EU	DSM Directive Art.3+4	Art.3：研究機構非商業 TDM（不得 opt-out）； Art.4：商業 TDM（rights holder 可 opt-out）
美國	無明文；依賴 fair use	NYT v. OpenAI 等案件仍在訴訟中；結果不確定
台灣	無明文 TDM 例外	僅有§65 一般合理使用；商業訓練用途法律風險較高；TIPO 尚未有明確指引

TDM 例外


歐盟著作權指令
Chat GPT 推出
2018
2019
2021
2022
2025
日本著作權法
新加坡著作權法
香港著作權法

訓練AI模型
是否侵害既有著作權

AI 模型是否侵害既有著作權？





影像類 Andersen v. Stability AI

訴訟概要

- Sarah Andersen等三位藝術家 v Stability AI、Midjourney、DeviantArt（後來增加Runway AI）2023年1月北加州聯邦地方法院集體訴訟（著作權侵權）

關鍵數據

- 訓練資料:超過50億張圖片
- 資料來源:透過LAION組織從網路抓取
- 核心爭議:未經許可使用受著作權保護的圖片

影像類 Andersen v. Stability AI

原告起訴之主張

- Stability AI創建了Stable Diffusion 的開放原始碼軟體程式。
- Stable Diffusion係以下載或以其他方式獲取了數十億張受著作權保護的圖片。
- Stable Diffusion取得圖片方式包括付費透過LAION（大規模人工智慧開放網路）的非營利組織自網際網路上抓取超過五十億張圖片。
- DreamStudio（Stability之付費服務名）、DreamUp（DeviantArt之付費服務名）、Midjourney「圖像生成服務」都利用Stable Diffusion生成圖片。

影像類 Andersen v. Stability AI

被告答辯主張

- Stable Diffusion爲統計模型、沒有訓練圖像嵌入和儲存的壓縮副本
- 機器學習擴散模型的軟體代碼與圖像或藝術作品並不實質相似
- Stable Diffusion所輸出之圖像與訓練數據中的受著作權保護作品並不相同
- 真正有生成圖片的是終端使用者

原告以下主張成功突破被告之駁回動議，這些主要問題後續將由法院及陪審團繼續審理

原告受保護的作品是否以某種形式包含在 Stable Diffusion 中？這些作品是否以算法或數學表示方式包含在 Stable Diffusion 中，並且因此固著於與原始創作時不同的媒介？

後續發展

- Expert discovery closes: October 18, 2026
- Class cert + summary judgment motions due: November 11, 2026
- Pretrial conference: April 26, 2027
- Jury trial: June 1, 2027

影像類 Disney and Universal v. Midjourney

- 華特迪士尼公司(The Walt Disney Company)和環球影城(Universal City Studios)指控直接侵權和間接著作權侵權。他們主張Midjourney未經許可使用其受著作權保護的角色和其他作品(例如來自《星際大戰》、《冰雪奇緣》、《史瑞克》)來訓練其模型。
- 訴狀強調Midjourney的AI輸出經常生成直接複製或創作這些電影公司著名受著作權保護角色的衍生作品的圖像和影片。電影公司認為這構成了「無底洞式的抄襲」(bottomless pit of plagiarism),非法從其智慧財產權中獲利。
- 該案於美國加州中區聯邦地方法院提起,目前尚無重要裁決。

文字類 GEMA v OpenAI

- 慕尼黑地方法院 2025年11月
- 9首德國歌詞被GPT-4和GPT-4o記憶並重製

文字類 GEMA v OpenAI

記憶即為重製

- 訓練資料可被「記憶」於語言模型參數中,而非僅是學習
- 記憶 = 訓練資料完整納入模型權重
- 此構成資訊社會指令第2條及德國著作權法第16條之著作權侵權
- 法院認定「以任何方式和任何形式」的重製均成立 - 機率值無關緊要

文字類 GEMA v OpenAI

- 「bb. Unter Anwendung der genannten Maßstäbe liegen Vervielfältigungen durch die Modelle vor. Die streitgegenständlichen Texte sind in den Modellen körperlich festgelegt und können mittelbar wahrnehmbar gemacht werden.
- Aufgrund der Memorisierung ist eine Verkörperung als Voraussetzung der urheberrechtlichen Vervielfältigung der streitgegenständlichen Liedtexte durch Daten in den spezifizierten Parametern des Modells gegeben. Die streitgegenständlichen Liedtexte sind reproduzierbar in den Modellen festgelegt....
- Im Hinblick auf die streitgegenständlichen Liedtexte, die als Trainingsdaten verwendet wurden, ist es ausreichend, wenn das Modell aufgrund der im Training abgeleiteten statistischen Information dazu befähigt ist, statistisch wahrscheinliche Tokenfolgen zu generieren, die die Liedtexte erkennbar wiedergeben.
- Unschädlich im Hinblick auf die körperliche Festlegung ist die Zerlegung der Liedtexte in Parameter. Die Parameter finden sich insgesamt im Modell....
- Unabhängig davon, ob dies tatsächlich möglich wäre, ist eine konkrete Abgrenzbarkeit kein Kriterium für die Annahme einer körperlichen Festlegung. Die Festlegung im Modell ist hinreichend, es handelt sich um einen mit hinreichender Genauigkeit und Objektivität identifizierbaren Gegenstand (vgl. EuGH C-683/17 Rn. 32 – Cofemel)....
- Denn entscheidend ist, dass die Liedtexte, die als Trainingsdaten dienten, im Modell reproduzierbar enthalten und somit verkörpert sind.」
- 曉慧老師說明：指在模型中「可重製性」的固著，而不是已儲存、已重製，僅以模型中基於訓練產生的統計資訊，能夠生成統計上可能的Token序列，而可辨識地再現出系爭的歌詞就成立了。也就是僅僅以機率值存在（in bloßen Wahrscheinlichkeitswerten）就成立「重製」。

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-GRURRS-B-2025-N-30204?hl=true

文字類 GEMA v OpenAI

- 間接可感知性已足夠 - 作品可透過技術輔助工具感知
- 文本及資料探勘例外遭駁回
- 法院雖然承認TDM例外涵蓋訓練期間的預備性重製
- 然而：TDM例外僅適用於僅提取資訊時,而非重製作品時
- 記憶永久將損害權利人之利用權(exploitation rights) - 與暫時性複製不同
- 若無報酬，權利人將失去保護

文字類 GEMA v OpenAI

誰有責任？

- OpenAI（非使用者）須對侵權輸出負責
- 簡單提示即觸發受著作權保護歌詞的重製
- OpenAI控制：模型選擇、訓練資料、架構、記憶過程
- 語言模型對輸出內容具有「重大影響力」
- 歌詞的原創元素在輸出中仍可辨識

Open AI 抗辯均不被法院採納

- 默示同意抗辯失敗 - AI訓練非「正常且預期之使用」
- 使用者責任論點遭駁回 - 輸出係由OpenAI系統生成
- 記憶風險完全屬於被告之控制範圍

文字類 GEMA v OpenAI

- GEMA（著作權集體管理組織）勝訴
- 取得禁制令救濟、資訊揭露及損害賠償

文字類 UMG v Anthropic

Prompt: 請告訴我 Katy Perry “Roar” 之歌詞

- **UMG主張**

  Anthropic通過使用自動化工具（如機器人和網路爬蟲）直接從網站和其他數位來源複製或下載文本，存儲到Anthropic的伺服器上，或者從由協力廠商準備的集合中獲取，而這些集合可能是通過網路抓取收集的。這大量的文本集合形成了Claude AI模型訓練的輸入，或稱為“語料庫”。

文字類 UMG v Anthropic

- **Anthropic 主張 1**

  無意從訓練語料庫中的任何文本中提取或重建表達性內容——由於標記的長度很短，它們本質上無法保留這種表達。相反，Claude　的學習涉及根據數萬億個微小文本片段之間的關係，對人類語言進行純統計推斷。

文字類 UMG v Anthropic

- **Anthropic 主張 2**

  訴狀舉例：原告試圖生成他們自己歌詞的所謂副本，這本質上是非侵權的，因此不能支持次級侵權的主張。

  因此，原告並未指出任何具體的、直接侵權的作品，而 Anthropic 可能對此負有共同侵權責任

文字類 UMG v Anthropic

- **Anthropic 主張 3**

  請求法院駁回原告明顯有問題的訴求，以簡化案件，請將資源集中在一個最重要的問題上：為了訓練像Claude這樣的生成式人工智能模型這一轉化性目的，而製作未被看見的中間版權作品副本是否屬於合理使用。

本案件尚待法院做進一步裁決

文字類 Bartz v Anthropic

- **2025 北加州聯邦地方法院**

  肯認被告將原告著作納入 LLM 訓練，是高度轉化性的學習行為，且其將合法購買的紙本書掃描成數位檔，以便儲存與搜尋，亦屬合理使用。然而另一方面，則認爲下載並長期保存盜版書籍以建立中央資料庫，並非轉化性使用，且傷害書籍市場，屬惡意行為，因此不構成合理使用。簡言之，法院裁決針對「盜版書籍」相關的侵權責任與賠償進行後續交由陪審團裁決審理；而「訓練用途」與「紙本掃描」合法購買書籍則確認為合理使用，不須賠償。

文字類 Bartz v Anthropic

- 於陪審團9月8日原本預計針對「盜版書籍」侵權責任部分開庭的前幾天，兩造達成了和解。
- 經公佈的和解條件中，Anthropic 將支付 15 億美元至和解基金，以作爲其 Claude AI 模型在訓練過程中使用約 50 萬本從影子圖書館 Library Genesis（LibGen）或 Pirate Library Mirror（PiLiMi）資料集下載的盜版書籍之賠償金。
- Anthropic 應銷毀所有前述下載的原始書籍檔案，以及任何由這些盜版檔案衍生出的副本。和解條件並未包含授權未來訓練，且 Anthropic 須聲明其任何商業發布的大型語言模型的訓練資料中，均未包含 LibGen 或 PiLiMi 資料集，亦未使用這些資料集的任何部分。
- 由於本案爲集體訴訟的特性，兩造更約定，Anthropic 若增加作品清單中的項目，導致獨特作品總數超過五十萬（500,000）本，則應就每一部新增作品，額外支付三千美元。

歸納：兩造就每部作品的賠償金設定爲約三千美元，法院已批准和解條件。

文字類 Kadrey v Meta

- **2025 北加州聯邦地方法院**

  法官認爲原告們無法證明Llama能夠重現其書籍的重要部分(最多只能重現50個詞)，而他們對「AI訓練許可市場」沒有法定壟斷權。法官進一步指出，作者們幾乎沒有討論「市場稀釋」問題 - 即AI可能會用競爭性書籍充斥市場，傷害人類作者。法官稱這是「潛在的致勝論點」，但說作者們「幾乎沒有認真對待這個問題」。

  法官明確表示這不是對AI使用版權作品訓練的全面認可。並特別指出，在許多情況下，這種複製行為「很可能是」非法的，特別是當它可能「戲劇性地破壞」原作品市場時。這項裁決只影響這13位作者，不影響Meta使用其作品的其他著作權人。

文字類 Thompson v Ross 

法院認定Westlaw的案例摘要受著作權法保護，該案中原告透過專家分析證明Ross提供給LLM的訓練問題資料更像案例摘要而非基礎法院意見。法院認定Ross的使用缺乏與湯森路透原始使用案例摘要不同的「進一步目的或不同性質」。其目的相似，Ross和湯森路透都使用案例摘要來建立法律研究工具，幫助用戶找到相關的判決書、裁定，兩者爲直接競爭者，且其終極目標均爲產生對應用戶輸入法律問題的相關案例清單，欠缺合理使用所需之轉化性。

使用AI模型的作品是否爲著作權保護標的

COPYRIGHT	HELLO	01
COPYRIGHT	INTRO	02
COPYRIGHT	COPYRIGHT	03
COPYRIGHT	FAIR USE	04
COPYRIGHT	QUIZ	07 / 29
COPYRIGHT	Generative AI	37
COPYRIGHT	THE END	65

thank you.